



**TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA**

In persona del dott. Francesco Vigorito, presidente del Tribunale, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 780/2022 promossa da

Parte_1 *CodiceFiscale_1*, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'Avvocato Raffaella Negrini (c.f. *C.F._2*), giusta delega in calce al ricorso N.R.G 2347/2020 riunito al procedimento N.R.G. 1577/2020, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma in Via della Cava Aurelia 84 D

ricorrente

E

CTU Dott.ssa *Persona_1* - c.f. *C.F._3* – domiciliata in Roma in Via Giovanni Battista de Rossi n. 4, contumace;

resistente

Nonché

Sig.ra *CP_1* C.F. *C.F._4* –Via Redipuglia n. 81- Fiumicino (RM), rappresentata ed assistita dall'Avv. Anna Maria Palmigiano, C.F. *C.F._5*, in virtù di procura su separato atto ai fini del processo telematico, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ostia Lido – Roma, Viale della Pineta di Ostia nr. 36;

Resistente

FATTO E DIRITTO

A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 giugno 2022;

letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

visto il ricorso proposto ai sensi dell'art 15 del D.LGS. N. 150/2011 dal Sig. *Pt_1*

[...] con il quale lo stesso proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale Ordinario di Civitavecchia emesso dal

Giudice Dott. Rosetti nell'ambito del procedimento iscritto al N.R.G. 1577/2020, depositato il giorno 9 febbraio 2022 e comunicato via pec il giorno 11 febbraio 2022; che il Sig. *Pt_1* sosteneva quanto segue:

- in data 30 luglio 2020 l'istante depositava Ricorso ex artt. 709-ter c.p.c. e 614 c.p.c. (rectius 614-bis c.p.c.) cui veniva poi attribuito N.R.G. 2347/2020 nei confronti di *CP_1*, ricorso che veniva poi riunito al procedimento N.R.G. 1577/2020 già incardinato da quest'ultima;

- già all'atto del deposito del ricorso N.R.G. 2347/2020 il Sig. *Pt_1* deduceva di aver inoltrato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia domanda di ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato;

- a seguito della notifica del ricorso N.R.G. 1577/2020 con pedissequo decreto di fissazione di udienza, in data 21 agosto 2020 l'istante si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in cui chiedeva la riunione dei due giudizi, riportandosi integralmente al contenuto di cui al ricorso N.R.G. 2347/2020;

- nelle note depositate in data 2 settembre 2020 l'istante ribadiva la propria istanza di ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato (in realtà non esplicitava la domanda di ammissione ma richiamava integralmente la comparsa di costituzione ed allegava la documentazione relativa all'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato come all. 5);

- con Decreto dell'11 settembre 2020 il Tribunale di Civitavecchia in composizione collegiale disponeva espletamento di CTU Psicologica, nominando CTU la Dott.ssa *Persona_1*, con studio in Roma in Via Giovanni Battista de Rossi n. 4;

- in data 5 ottobre 2020 il difensore del Sig. *Pt_1* inviava al CTU Dott.ssa *Per_1* pec contenente Delibera di ammissione al PSS da parte del COA di Civitavecchia - depositandola contestualmente nel fascicolo telematico del giudizio N.R.G. 1577/2020- seguita da ulteriore pec di chiarimento alla Dott.ssa *Per_1* del 13 ottobre 2020 (in cui il difensore, a fronte del sollecito di pagamento *pro quota* al Sig. *Pt_1* da parte del CTU dell'acconto riconosciutole, rispondeva allo stesso CTU citando la Sentenza n. 217/2019 della Corte Costituzionale dalla quale desumeva la non debenza della parte di acconto relativa al suo assistito in virtù dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato);

- all'udienza del 22 ottobre 2020 dinanzi al G. *Pt_2* veniva disposta la riunione delle cause N.R.G. 1577/2020 e 2347/2020 e l'odierno ricorrente ribadiva l'intervenuta ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;

- in data 27 ottobre 2020 veniva depositata dalla difesa del Sig. **Pt_1** copia integrale della documentazione a supporto dell'istanza di ammissione al beneficio a spese dello stato;

- in data 11 novembre 2020, con ordinanza pubblicata il 16 novembre 2020, il Giudice **Pt_2** riconosceva espressamente che il Vinale avesse documentato di possedere i requisiti per il Patrocinio a Spese dello Stato;

- proseguivano i giudizi ormai riuniti nell'unico recante N.R.G. 1577/2020 con lo svolgimento di un supplemento di CTU, fino allo scioglimento della riserva assunta da parte del Collegio con Decreto del 09 febbraio 2022, con il quale il Tribunale in composizione collegiale, tra le altre cose, stabiliva di porre a carico di entrambe le parti le spese di C.T.U., ribadendo tale ripartizione nel Decreto di liquidazione, emesso in pari data, in questa sede impugnato;

che, secondo il ricorrente, il Decreto di liquidazione impugnato non ha tenuto conto della ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in via provvisoria concessa dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia con delibera del 17 luglio 2020 sulla base delle condizioni patrimoniali del Sig. **Pt_1**, nelle more non modificate, e, pertanto, il decreto stesso è stato emesso in difformità da quanto previsto dall'art. 131, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza 5 giugno-1 ottobre 2019, n. 217 (pubblicata nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2019, n. 40 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma 3, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario, in quanto avrebbe dovuto statuire la corrispondente anticipazione da parte dell'Erario degli onorari della **Parte_3** nella parte attribuita al sig. **Pt_1**; considerato che la Dott.ssa **Per_1** è rimasta contumace nel presente giudizio, mentre la Sig.ra **CP_1** regolarmente costituitasi, dopo aver richiamato gli atti di causa, specificava che:

- l'onorario del consulente risulta legittimamente liquidato in quanto l'attività professionale svolta dal nominato CTU è stata correttamente documentata e liquidata dal Giudice, secondo il metodo delle vacanze, in virtù della complessità dell'incarico e la non riconducibilità ad una categoria nominata, in una somma ritenuta congrua e posta provvisoriamente a carico di entrambe le parti, stante la pendenza, ancora ad oggi, del procedimento nelle more del quale è stata richiesta la

CTU, dovendosi pertanto ritenere la perizia esaustiva e corrispondente all'incarico conferito ed ai quesiti formulati dal Giudice, nonché completa ai fini della liquidazione del compenso, come richiesto dal vigente orientamento giurisprudenziale;

- sarebbe inoltre da ritenere intervenuta la decadenza dai requisiti dell'ammissione al Gratuito Patrocinio, in quanto, dall'inizio del procedimento iscritto NRG 1577/2020 e dall'iniziale ammissione al Gratuito Patrocinio, i redditi del sig. *Pt_1* sono certamente modificati, in virtù della proprietà di un immobile sito in loc.tà Lavinio al Corso San Francesco n. 132 quale prima casa, della titolarità di un c/c capiente e di emolumenti mensili (come depositati in atti ed oggetto di atto sostitutivo di notorietà), il cui valore complessivo indubbiamente supera la soglia stabilita annualmente per l'accesso al predetto beneficio, ravvisandosi pertanto l'opportunità di verificare le reali condizioni economiche in cui attualmente versa l'odierno opponente, il quale, in caso di decadenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dovrà sostenere i costi della nominata CTU, con le modalità indicate nel decreto di liquidazione oggetto dell'odierno giudizio;

- le autocertificazioni sulle condizioni reddituali depositate in atti e relative all'anno 2021, oltre a non avere alcuna valenza a livello probatorio, in quanto mere autodichiarazioni, sono vaghe e generiche, nulla dimostrando rispetto alle reali condizioni economiche del sig. *Pt_1* il quale, tra l'altro, vive in un immobile di proprietà avente una elevata rendita catastale, come riportato nelle predette autodichiarazioni e risultando impossibile che un ragazzo con una figlia minore da anni viva con le poche risorse dichiarate, senza espletare alcuna attività lavorativa e senza avere alcun accantonamento con il quale fronteggiare le spese di vita quotidiana, i costi di trasporto tra *Pt_4* e Roma per andare dalla figlia o il pagamento delle bollette;

- inoltre, nell'ambito dei vari giudizi intercorsi tra i sigg.ri *CP_1* e *Pt_1* per l'affidamento della figlia minore, siano stati prodotti dalla difesa dell'opponente gli estratti del c/c n. 58684 della *Organizzazione_1* relativi agli anni 2017-2018, dai quali si evince una frequente e cospicua movimentazione monetaria, mediante l'acquisto e la vendita di titoli per migliaia di euro al mese, attività di trading online già rilevata ed evidenziata anche dal Collegio, in persona del Presidente Dott. Rossetti, con ordinanza del 03/04/2019 n. cronol. 5226/2019, allegata alla comparsa, evidenziandosi peraltro come le parcelle di numerosi

professionisti indicati dalla CTU, Dott.ssa *Per_1* , ai fini dell'espletamento della consulenza tecnica, siano state interamente sostenute dalla Sig.ra *CP_1* (grazie all'ausilio economico della propria famiglia), anche per la parte di spettanza dell'opponente (come da fatture e ricevute di bonifico in atti), senza nessun intervento o rimborso da parte dell'erario; così come anche le spese mensili della minore *Per_* , figlia dei sigg.ri *CP_1* e *Pt_1* , sono egualmente sostenute dalla sola sig.ra *CP_1* posto che l'importo di € 150,00 versato dal Sig. *Pt_1* quale contributo per il mantenimento della figlia minore non consente di far fronte alle esigenze quotidiane e mensili della stessa;

che, dunque, per la Sig.ra *CP_1* l'odierno giudizio risulta illegittimo e meramente dilatorio, dovendo il Giudice adito verificare in capo al sig. *Pt_1* la sussistenza ad oggi dei requisiti reddituali richiesti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ordinando la produzione da parte dello stesso di estratti di conto corrente e documentazione reddituale relativa agli anni 2019-2020-2021 e in caso di mancata produzione, l'indagine tributaria volta all'accertamento delle capacità reddituali dello stesso, rigettando pertanto l'opposizione proposta dal sig. *Pt_1* e condannandolo al pagamento dei compensi liquidati in favore della CTU Dr.ssa *Per_1* per la quota del 50% dallo stesso dovuti come da decreto di liquidazione opposto, oltre al rimborso delle spese sostenute interamente dalla Sig.ra *CP_1* per l'espletamento della consulenza tecnica nella misura del 50% dovuta dal medesimo pari ad € 1.545,50 (millecinquecentoquarantacinque/50) ed anticipate, per mero spirito di collaborazione ai fini della definizione del giudizio iscritto RG 1577/2020, dalla sig.ra *CP_1* come documentato dalle fatture dei professionisti e ricevute di bonifico allegate;

considerato che risulta dagli atti che il Sig. *Pt_1* è stato ammesso, con atto Prot. N. 2020/534 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Civitavecchia, in via anticipata e provvisoria, al Patrocinio a Spese dello Stato, ai sensi dell'art. 126 n. 115/02, giusta domanda n. 140/2020 presentata in data 10/07/2020 dal ricorrente;

rilevato che, parimenti *ex actis*, risulta che il Giudice *Pt_2* nell'ordinanza dell'11 novembre 2020, resa nel giudizio RG 1577/2020, evidenziava come il Sig. *Pt_1* avesse regolarmente documentato di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo, pertanto, di dover porre provvisoriamente a carico della sig. *CP_1* le spese di CTU, “*salva e impregiudicata ogni diversa determinazione del Collegio in sede di decisione*”;

considerato poi che il Collegio, nella persona del Presidente, Dott. Rosetti, nel decreto del 09.02.2022, disponeva procedersi alla liquidazione della CTU *“ponendo le spese provvisoriamente a carico delle parti in quote eguali come da separato decreto di liquidazione”*, decreto di liquidazione, emesso in pari data, che ribadiva che *“nel caso in esame le spese di CTU devono essere poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in parti eguali”* disponendo pertanto, in tali modalità, la *“liquidazione a favore del consulente dott.ssa Persona_1, della somma di € 2.500,00 euro per onorario oltre IVA e accessori come per legge da cui deve essere detratto l’acconto già corrisposto di euro 1.000,00”*;

rilevato che nel decreto del Collegio del 09.02.2022 e nel contestuale decreto di liquidazione, in tale sede impugnato, nulla si dice su un’eventuale revoca dell’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato del Sig. Pt_1, non risultando parimenti intervenuta, a livello reddituale, alcuna variazione rispetto a quella che aveva giustificato l’ammissione del ricorrente al beneficio;

considerato poi che le doglianze di parte resistente circa la presunta diversa consistenza reddituale facente capo al Sig. Pt_1 non risultano provate, riferendosi gli estratti bancari prodotti alle annualità 2017 e 2018 (quest’ultima parziale, riguardando i soli mesi da gennaio a marzo), dunque periodi precedenti rispetto alla richiesta di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato avvenuta nel 2020, come peraltro la visura catastale prodotta dalla Sig. CP_1 dà atto di un immobile già trasferito nel 2016 e dunque valutato ai fini dell’ammissione al Gratuito Patrocinio;

osservato che, nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata dal ricorrente, si indicavano i saldi del proprio conto bancario relativi alle ultime tre annualità, dal 2017 al 2019, dandosi atto di un progressivo decremento dei propri introiti capaci di giustificare l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;

considerato che l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ed anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l'ammissione al beneficio del patrocinio, dovendo ritenersi tale anche l’ipotesi ricorrente nel caso in esame di due procedimenti riuniti;

rilevato che sul tema in esame si è recentemente espressa la Corte Costituzionale, modificando, con la sentenza n. 217 del 1/10/2019, il precedente regime per il caso in cui una delle due parti del processo sia stata ammessa al gratuito patrocinio, stabilendo che gli onorari e le indennità a consulenti, notai e custodi, in caso di

ammissione al patrocinio a spese dello Stato di una delle parti devono essere direttamente anticipati dall'Erario (in luogo della previgente "prenotazione a debito");

ritenuto, per tutte le su esposte ragioni, che il compenso della CTU Dott.ssa **Per_1**, per la quota di competenza del Sig. **Pt_1**, debba essere anticipato dall'Erario, considerandosi essere intervenuto un mero errore materiale circa l'addebito a carico di entrambe le parti in parti uguali del compenso del CTU medesimo;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che le spese del giudizio, in ragione delle particolarità del caso concreto e dell'errore occorso del decreto di liquidazione, vanno compensate;

P. Q. M.

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

accoglie il ricorso ed a modifica del decreto di liquidazione opposto dispone che per il pagamento delle spese liquidate a favore della CTU Dott.ssa **Per_1** di spettanza del ricorrente sia competente direttamente l'Erario;

compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Civitavecchia, 23 luglio 2022.

Il Presidente
Francesco Vigorito